09 novembre 2026

Pagare per entrare? Corruzione, etica e contraccolpo della globalizzazione

Business Ethics, Corruption, Governance and Foreign Aid in a Globalised World

Lunedì · Candura · Parziale

Lezione ricostruita dai materiali. Nessuna registrazione PLAUD della lezione del 9 novembre: l'unico file del giorno (13:08 circa, 26 minuti) è una conversazione personale già esclusa e non aperta. Nessuna slide o file Canvas datato 9 novembre nella cartella Materiale; tutti i deck del corso (132280, 134050, 133123, 0. INTRO) risultano già spiegati nelle lezioni dal 21/09 al 02/11; Canvas controllato la sera del 9/11 (API: file, pagine dei materiali, annunci): nessun file nuovo e nessun annuncio sulla lezione. Tema scelto dal module descriptor HFARM511 (punti del programma ancora non trattati: business ethics, corruption, governance, foreign aid; come il business internazionale può ridurre l'oppressione e favorire la democrazia; contraccolpo e futuro della globalizzazione) e dall'obiettivo 4 del corso (raccomandazioni etiche e sostenibili). Base di corso: lettura Rodrik 2021 'Why Does Globalization Fuel Populism?' (Additional Reading Material) e voci della reading list del descriptor. Tutto il resto è integrazione da fonti esterne verificate, indicate in sources.

In breve

Una ricostruzione della sessione sul lato etico della geopolitica degli affari, costruita sul programma ufficiale del corso perché la lezione non è registrata. Prima idea: la corruzione non è solo un problema morale, è una tassa nascosta e imprevedibile, e conta più quanto è arbitraria che quanto è diffusa. Seconda: le leggi anticorruzione (FCPA, UK Bribery Act, convenzione OCSE, d.lgs. 231/2001 in Italia) seguono l'impresa ovunque, come mostra il caso Siemens. Terza: si può restare puliti anche in ambienti corrotti, e gli aiuti esteri funzionano solo con buone istituzioni. Ultima: la globalizzazione ha vincitori e perdenti, e chi perde

alimenta il populismo (Rodrik), cambiando le regole per tutte le imprese.

- La corruzione è l'abuso di un potere pubblico per un vantaggio privato. Per un'impresa è una tassa nascosta: costa, non dà diritti e non si può far valere in tribunale.
- Due misure diverse: pervasività (quanto spesso la incontri) e arbitrarietà (quanto è imprevedibile). Con corruzione arbitraria le imprese preferiscono contratti brevi e partner locali.
- Le leggi anticorruzione sono extraterritoriali: FCPA (USA, 1977), convenzione OCSE (1997), UK Bribery Act (2010) e d.lgs. 231/2001 puniscono le tangenti pagate all'estero, anche tramite intermediari.
- Il caso Siemens (2008): circa 1,6 miliardi di dollari di sanzioni tra USA e Germania per migliaia di pagamenti a funzionari stranieri. La compliance non è burocrazia, è gestione del rischio.
- Restare etici in un ambiente corrotto è possibile: presentare l'etica in modo che parli a molti stakeholder, distinguere i gradi di corruzione, conoscere chi ti sostiene, prendere in prestito reputazione da partner forti.
- Gli aiuti esteri funzionano quando trovano istituzioni capaci (Piano Marshall); dall'alto e senza responsabilità rischiano di sostenere governi corrotti (critica di Easterly ai planners).
- Le imprese possono influire sui diritti, ma con limiti: i Principi Sullivan in Sudafrica cambiarono le fabbriche, non il regime; servirono pressione internazionale e sanzioni.
- Globalizzazione e populismo: lo shock delle importazioni cinesi ha spostato voti verso partiti nazionalisti in USA ed Europa. Il contraccolpo cambia dazi, regole e reputazione per le multinazionali.

La corruzione è una tassa nascosta che non compra nessun diritto

Questa lezione non ha registrazione: è costruita sul programma ufficiale del corso, che dopo rischio geopolitico, filiere e grandi potenze mette al centro **etica degli affari, corruzione, governance e aiuti esteri**. È anche il cuore dell'obiettivo 4 del corso: saper fare raccomandazioni **etiche e sostenibili** per un'impresa che lavora nel mondo.

Partiamo dalla definizione. La *corruption* (corruzione) è l'abuso di un potere pubblico per un vantaggio privato. Il funzionario che chiede denaro per una licenza, il politico che assegna un appalto all'impresa che finanzia il suo partito, il doganiere che blocca un container finché qualcuno non "capisce". La forma più comune per un'impresa è il *bribery* (la tangente): offrire, promettere o dare qualcosa di valore a un pubblico ufficiale per ottenere un vantaggio. Non solo denaro: anche un viaggio, un regalo costoso, un posto di lavoro al figlio del ministro.

Nella lezione del 12 ottobre la corruzione era già comparsa come parte della dimensione **integrità** del rischio-paese. Qui facciamo un passo in più: perché è un problema di business e non solo morale?

Perché funziona come una **tassa nascosta**, ma peggiore di una tassa vera. Una tassa è nota, uguale per tutti, e in cambio ti dà un diritto. Una tangente invece:

- non è scritta da nessuna parte, quindi non sai quanto costerà la prossima;
- non ti dà alcun diritto: se il funzionario non mantiene la promessa, non puoi andare in tribunale;
- crea un ricatto permanente, perché chi ha ricevuto una tangente sa che tu l'hai pagata;
- ti espone a sanzioni in patria, come vedremo, anche se il pagamento è avvenuto dall'altra parte del mondo.

L'idea in una frase

Una tangente non compra un diritto: compra un favore revocabile, e lascia all'impresa un rischio legale che la segue ovunque.

Per confrontare i paesi si usa spesso il *Corruption Perceptions Index* (CPI) di Transparency International: un punteggio da 0 (molto corrotto) a 100 (molto pulito), costruito su valutazioni di esperti e imprese sul settore pubblico. Nell'edizione 2024 la Danimarca è prima con 90 punti, il Sud Sudan ultimo con 8; la media mondiale è 43 e due paesi su tre stanno sotto 50. L'Italia ha 54. Attenzione: il CPI misura la corruzione **percepita** nel settore pubblico, non quella delle imprese private né i casi effettivamente scoperti.

Corruption Perceptions Index — confronta Danimarca, Italia, Nigeria e Russia nel tempo · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

Peter Eigen: How to expose the corrupt (TED, 16 min) · apri su YouTube

Prova tu **Perché una tangente costa più del suo importo?**

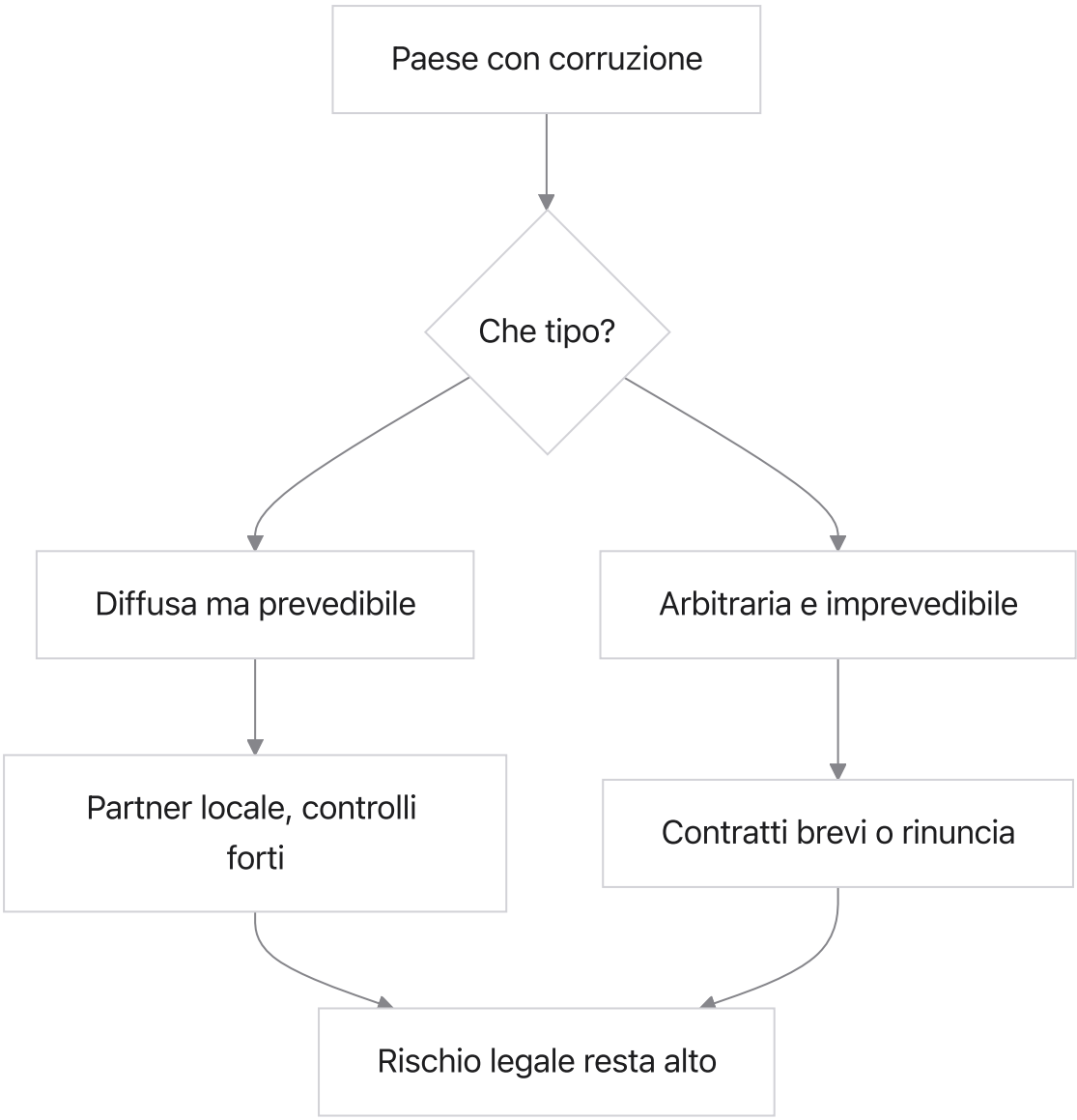
Non conta solo quanta corruzione c'è, conta quanto è imprevedibile

Due paesi possono avere lo stesso livello di corruzione e rischi molto diversi per un'impresa. La ricerca di International Business distingue due dimensioni (Rodriguez, Uhlenbruck ed Eden, 2005):

Dimensione	Domanda a cui risponde	Esempio
Pervasiveness (pervasività)	Quanto spesso un'impresa normale incontra richieste corrotte?	Quasi ogni permesso edilizio passa da un "contributo"
Arbitrariness (arbitrarietà)	Quanto sono imprevedibili chi chiede, quanto e con che risultato?	Paghi un funzionario, poi ne arriva un altro e devi ripagare, senza garanzia

L'arbitrarietà è la più dannosa. Se la corruzione è diffusa ma "ordinata", un'impresa può almeno stimare il costo (che resta illegale e rischioso). Se è arbitraria, non può fare nessun calcolo: ogni investimento lungo diventa una scommessa.

Come reagiscono le imprese? Uno studio su 220 progetti di telecomunicazioni in 64 economie emergenti (Uhlenbruck e colleghi, 2006) ha trovato che con corruzione alta le multinazionali non rinunciano necessariamente al mercato, ma **cambiano modo d'ingresso**: preferiscono contratti brevi e *joint venture* con partner locali, invece di grandi investimenti propri. L'arbitrarietà pesa sulla scelta in aggiunta al livello generale di corruzione.



Attenzione

Un partner locale riduce l'esposizione ma non la responsabilità. Se il partner paga tangenti nell'interesse della joint venture, le leggi del tuo paese possono colpire anche te: la scelta del partner è essa stessa una decisione anticorruzione.

Collegamento

È la stessa logica della lezione del 12 ottobre: il rischio si legge su tre dimensioni (sicurezza, regole, integrità) e un solo punto debole può rovinare un investimento diretto. Nel corso di International Business corrisponde agli *institutional voids* (vuoti istituzionali) e alla scelta del modo d'ingresso.

Le leggi anticorruzione ti seguono ovunque

Fino agli anni Settanta in molti paesi pagare tangenti all'estero era tollerato, e in alcuni addirittura deducibile come costo. La svolta arriva dagli Stati Uniti. A metà anni Settanta un'indagine della SEC, l'autorità di borsa americana, scopre fondi neri nascosti nei bilanci: oltre 400 imprese americane ammettono pagamenti discutibili o illegali a funzionari, politici e partiti stranieri, per più di 300 milioni di dollari. Il 19 dicembre 1977 il presidente Jimmy Carter firma il *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Due pilastri: il divieto di corrompere funzionari stranieri e l'obbligo di tenere registri contabili accurati, così che le tangenti non si possano nascondere.

Per vent'anni le imprese americane si lamentano di essere le uniche a rispettare regole così severe. Nel 1997 l'OCSE adotta la **Convenzione contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri**, in vigore dal 15 febbraio 1999; oggi conta 46 paesi aderenti. Ogni paese firmatario deve rendere reato la corruzione all'estero. Ne nascono:

- in **Italia** il *d.lgs. 231/2001*, che introduce la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse (corruzione di funzionari esteri compresa, art. 322-bis del codice penale). L'impresa può difendersi se dimostra di avere un *compliance program* (in Italia il "modello 231") efficace, con un organismo di vigilanza;
- nel **Regno Unito** il *UK Bribery Act* del 2010, in vigore dal 1° luglio 2011, tra i più severi: punisce anche la corruzione tra privati e, con la sezione 7, l'impresa che **non ha impedito** la corruzione commessa da chi agisce per lei.

Il concetto chiave è l'*extraterritoriality* (extraterritorialità): una legge nazionale che si applica a fatti avvenuti all'estero. Un'impresa quotata a New York, o che usa il dollaro, può rispondere all'FCPA per una tangente pagata in Africa o in Asia.

C'è una differenza utile da ricordare. L'FCPA prevede un'eccezione stretta per i *facilitation payments* (pagamenti di agevolazione): piccole somme per accelerare atti di routine già dovuti, come lo sdoganamento di merce in regola. Il UK Bribery Act non la prevede. Per un gruppo con filiali in entrambi i paesi, la regola prudente è la più severa.

Caso reale · Siemens e i fondi neri (Germania-USA, 2008)

Siemens, gigante tedesco dell'ingegneria quotato anche a New York, per anni ha usato fondi neri e consulenti esterni per pagare funzionari in molti paesi e vincere appalti pubblici: secondo le autorità americane, almeno 4.200 pagamenti per circa 1,4 miliardi di dollari in sei anni. Nel dicembre 2008 ha chiuso il caso negli Stati Uniti pagando 800 milioni di dollari (450 milioni di multa penale al Dipartimento di Giustizia e 350 milioni di restituzione dei profitti alla SEC), all'epoca la sanzione FCPA più alta di sempre. In Germania ha pagato circa 395 milioni di euro: in tutto circa 1,6 miliardi di dollari. Il vertice è stato sostituito e l'impresa ha costruito uno dei programmi di compliance più grandi al mondo. La lezione: per un'impresa globale una tangente pagata in un paese lontano diventa un rischio legale nei mercati più importanti.

Mani Pulite e Tangentopoli, trent'anni dopo (Will Media, 8 min) · apri su YouTube

Prova tu **Un'impresa italiana non quotata in borsa e senza filiali in USA può ignorare l'FCPA?**

Il pericolo vero passa dagli intermediari

Quasi nessuna grande impresa consegna una busta di contanti a un ministro. Le tangenti passano da **terzi**: agenti, consulenti, distributori, società di comodo. Per questo le leggi guardano soprattutto lì, e per questo la *due diligence on third parties* (verifica sugli intermediari) è il primo strumento di difesa.

I segnali d'allarme (*red flags*) sono ricorrenti:

Segnale	Perché preoccupa
Commissione molto sopra il mercato	Il margine extra può finanziare una tangente
Pagamento su conti in paesi terzi	Nasconde chi riceve davvero il denaro
Consulente legato a un funzionario	Il "consulente" può essere un prestanome
Rifiuto di firmare clausole anticorruzione	Chi è pulito non teme i controlli
"Lì funziona così" come unica spiegazione	È la frase che precede quasi ogni scandalo

Esempio svolto · Conviene davvero la tangente? (numeri ipotetici)

1. Un contratto vale 10 milioni con un margine di 2 milioni; un intermediario chiede il 10% (1 milione) per "garantirlo".
2. Ipotesi: la probabilità che il pagamento venga scoperto nei 5 anni successivi è del 15%.
3. Se viene scoperto: sanzioni e restituzione dei profitti per 6 milioni, più l'esclusione dalle gare pubbliche, che fa perdere 8 milioni di margine futuro.
4. Costo atteso della scoperta: 15% × 14 milioni = 2,1 milioni. Sommato al milione di tangente fa 3,1 milioni, più del margine di 2 milioni.
5. Conclusione: con queste stime la tangente distrugge valore anche senza contare la reputazione. Cambiando probabilità e sanzioni cambia il conto, ma resta un fatto: il rischio cresce con il tempo, perché le indagini durano anni.

Laboratorio · **La tangente conviene? (numeri ipotetici)**

Probabilità di essere scoperti in 5 anni (%) **15**

Costo se scoperti: sanzioni + gare perse (milioni) **14**

Tangente chiesta (milioni) **1**

Margine del contratto (milioni) **2**

Costo atteso: 3.1 milioni. Valore netto del contratto: -1.1 milioni. La tangente distrugge valore.

Numeri solo illustrativi. Il calcolo ignora reputazione, carcere per i manager e ricatti futuri: nella realtà il conto è ancora peggiore.

Si può restare puliti anche dove tutti pagano

L'obiezione classica è: "se non pago io, paga il concorrente e perdo il mercato". È un rischio reale. Ma la ricerca mostra che l'etica, in un ambiente corrotto, può diventare **un modo per distinguersi**. Velamuri, Harvey e Venkataraman (Harvard Business Review, 2017), studiando imprese in Egitto, Zimbabwe e India, propongono quattro mosse:

1. **Presentare l'etica in modo largo**, così che parli a molti stakeholder, non solo agli investitori stranieri. L'indiana Infosys, per esempio, ha legato la sua scelta ai "valori della classe media", che molti clienti e dipendenti condividevano.
2. **Riconoscere i gradi di corruzione**: non tutte le richieste sono uguali, e serve una regola chiara per ognuna (che cosa si rifiuta sempre, che cosa si porta al

legale, come si risponde a un'estorsione che mette in pericolo le persone).

3. **Conoscere a fondo gli stakeholder**, dividendoli per posizione etica e non solo per funzione: ci sono clienti, fornitori e funzionari che sostengono un'impresa onesta anche a costo di qualche sacrificio.
4. **Prendere in prestito reputazione** (*reputation borrowing*): allearsi con persone e organizzazioni stimate, come banche internazionali, ONG, grandi clienti, che rendono credibile e protetta la scelta di non pagare.

C'è anche un argomento di lungo periodo: chi paga una volta entra nella lista di chi paga. Chi rifiuta in modo coerente e pubblico, dopo un po', smette di ricevere richieste.

Attenzione

Rifiutare una tangente non vuol dire mettere in pericolo le persone. Se un dipendente è minacciato fisicamente, la sua sicurezza viene prima: i programmi di compliance seri distinguono l'estorsione sotto minaccia dalla corruzione, e prevedono di documentare e segnalare subito l'accaduto.

Prova tu **Perché tenere segreta la propria politica anticorruzione è una cattiva idea?**

Gli aiuti funzionano dove le istituzioni reggono

Il programma del corso collega corruzione e *foreign aid* (aiuto allo sviluppo). Il legame è diretto: miliardi di aiuti possono costruire strade e scuole, oppure finire nei conti di chi governa. Che cosa fa la differenza?

Il caso di successo più citato è il **Piano Marshall**. Tra il 1948 e il 1951 gli Stati Uniti trasferiscono circa 13 miliardi di dollari dell'epoca a 16 paesi dell'Europa occidentale, Italia compresa, soprattutto come doni e non come prestiti. Funziona per tre motivi: i paesi riceventi avevano già Stati, amministrazioni, lavoratori

qualificati e imprese, cioè le istituzioni da ricostruire c'erano; gli aiuti erano legati a piani nazionali e a una cooperazione europea, con controlli; e c'era un obiettivo geopolitico chiaro, tenere l'Europa occidentale nel campo americano durante la Guerra fredda.

La ricostruzione in Italia e il Piano Marshall (SPI, 15 min) · apri su YouTube

Molti programmi successivi in Africa, Asia e America Latina hanno dato risultati deludenti. William Easterly, lo stesso autore della lettura obbligatoria *Artificial States*, in *The White Man's Burden* (2006) divide chi fa cooperazione in due tipi:

- i *planners* (pianificatori): grandi piani globali decisi dall'alto, promesse ambiziose, nessuno che risponda davvero dei risultati;
- i *searchers* (cercatori): partono da problemi concreti, provano soluzioni, misurano e correggono, rispondono a chi riceve l'aiuto.

La sua tesi: i pianificatori, versando denaro a governi senza controlli, rischiano di rafforzare proprio i regimi corrotti. Molti studiosi contestano che la distinzione sia così netta, ma il punto resta: **gli aiuti funzionano dove qualcuno rende conto**.

Collegamento

Qui torna la lezione del 5 ottobre sulla Belt and Road: l'Occidente lega aiuti e prestiti alla *conditionality* (condizionalità: trasparenza, riforme, lotta alla corruzione), la Cina pratica la non ingerenza. Per molti governi le condizioni occidentali sono un fastidio; ma senza condizioni il rischio di corruzione sui grandi progetti sale, e con esso il rischio per le imprese che li costruiscono.

Per un'impresa il tema è concreto: i progetti finanziati da Banca Mondiale, Unione Europea o agenzie nazionali hanno regole anticorruzione proprie. Chi le viola può essere escluso dalle gare di quell'istituzione per anni, e la lista delle imprese escluse è pubblica.

Le imprese possono favorire i diritti, ma non sostituire la politica

Un altro punto del programma è ambizioso: come può il business internazionale **ridurre l'oppressione e favorire la democrazia**? L'idea ha una lunga storia: il commercio crea interessi comuni, classi medie, informazione, e quindi spinge verso regole e libertà. Il dopoguerra in Europa e in parte dell'Asia orientale sembra confermarla. La Cina degli ultimi trent'anni, cresciuta enormemente senza diventare una democrazia, la smentisce.

Caso reale · I Principi Sullivan in Sudafrica (1977-1987)

Leon Sullivan, pastore battista di Filadelfia e primo afroamericano nel consiglio di amministrazione di General Motors (dal 1971), propose un codice per le imprese americane presenti nel Sudafrica dell'apartheid. I principi, annunciati nella primavera del 1977 con 12 imprese firmatarie (tra cui General Motors, Ford, IBM, Mobil e Citibank), chiedevano niente segregazione in mense e luoghi di lavoro, paga uguale per lavoro uguale, formazione e promozioni per i lavoratori neri e un impegno per casa e salute fuori dalla fabbrica. Nel 1987 aderivano 125 imprese. Il Congresso li inserì nell'Anti-Apartheid Act del 1986, approvato superando il veto del presidente Reagan. Dopo circa dieci anni, giudicando insufficienti i risultati, Sullivan passò a chiedere il ritiro delle imprese e il boicottaggio del paese. L'apartheid finì con le elezioni multirazziali del 1994, dopo anni di sanzioni e pressione internazionale. Bilancio: le imprese migliorarono la vita dei loro dipendenti, ma il cambio di regime richiese strumenti politici molto più larghi.

La lezione per un manager è doppia. Da un lato l'impresa non è neutrale: dove paga, chi assume, che cosa accetta, quali dati consegna a un governo autoritario sono scelte politiche, e i clienti in patria lo sanno. Dall'altro non deve sopravvalutarsi: un codice interno non abbatte un regime. Tra le letture del corso c'è proprio una domanda provocatoria, *Should Businesses Fight for Democracy?*

(Freeman e Burton, MIT Sloan Management Review, 2019): utile come spunto di discussione per il portfolio.

Collegamento

Il 2 novembre si è visto il lato opposto: la *liability of origin* e l'uscita delle imprese occidentali dalla Russia dopo il 2022. Restare in un paese autoritario o andarsene non è mai solo un calcolo economico: tocca reputazione, sanzioni e valori di chi lavora nell'impresa.

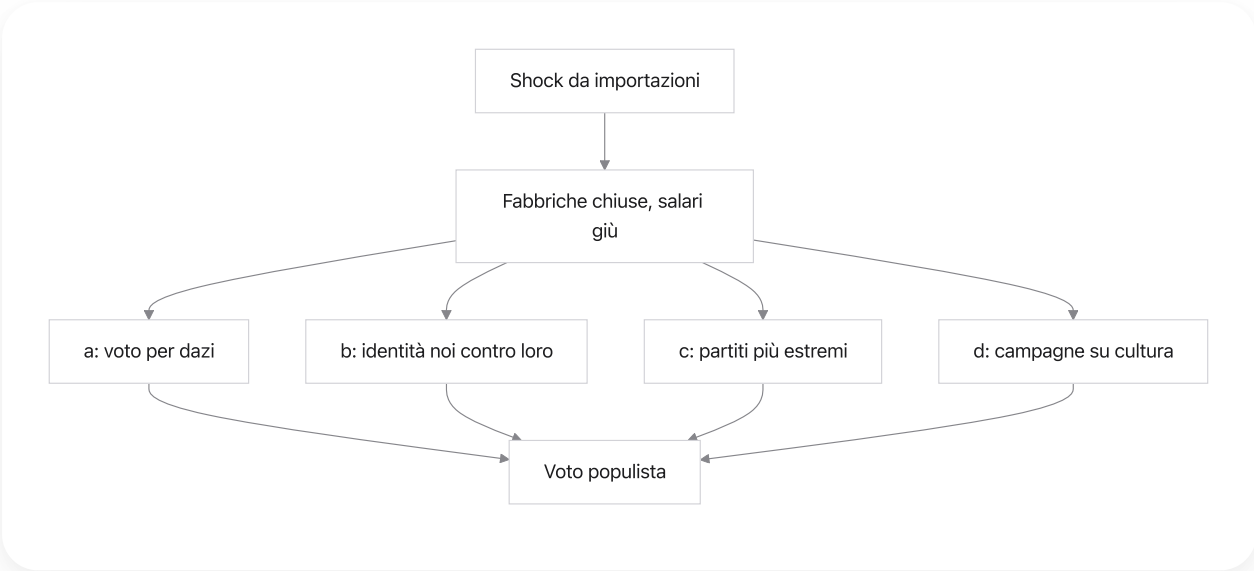
Chi perde dalla globalizzazione cambia le regole per tutti

L'ultimo punto del programma riguarda il **futuro della globalizzazione**. Il descriptor del corso lo dice chiaramente: la globalizzazione porta crescita, ma mettendo in contatto visioni del mondo diverse può scatenare un contraccolpo contro il business. La lettura di Dani Rodrik (2021), tra i materiali del corso, spiega il meccanismo.

Rodrik parte da un fatto della teoria economica: il libero commercio fa crescere la torta, ma **la ridistribuisce** in modo brusco. Dopo gli anni Novanta, con quella che chiama *hyperglobalization* (iperglobalizzazione), l'integrazione internazionale ha prodotto in molti paesi una "disintegrazione interna": un divario crescente tra chi vince dalla concorrenza globale e chi perde.

Il caso più studiato è il *China shock* (shock cinese): dopo l'ingresso della Cina nell'OMC nel 2001 le importazioni di beni cinesi crescono rapidamente e colpiscono le zone industriali che producevano gli stessi beni. David Autor, David Dorn e Gordon Hanson hanno mostrato che in quelle zone di Stati Uniti ed Europa i posti di lavoro persi non sono stati sostituiti per anni. E poi hanno guardato il voto.

Rodrik organizza la ricerca in **quattro canali** dallo shock economico al voto populista:



I primi due agiscono sulla **domanda** di politica (gli elettori): direttamente, chiedendo protezione, o indirettamente, perché l'insicurezza rende più forte la distinzione tra "noi" e "loro" e la nostalgia per un passato stabile. Gli altri due agiscono sull'**offerta** (i partiti): programmi più radicali su commercio e immigrazione, oppure strategie che spostano la competizione dall'economia all'identità. Per questo il dibattito "economia o cultura?" è in parte falso: anche un voto che sembra culturale può avere radici economiche.

I risultati sono forti. Le importazioni cinesi risultano legate alla crescita dei partiti nazionalisti in regioni di 15 paesi europei, in comuni italiani, distretti tedeschi e cantoni francesi, e al voto per la Brexit nel 2016. Negli Stati Uniti, secondo Autor e colleghi, uno shock cinese dimezzato tra 2000 e 2014 avrebbe probabilmente cambiato il risultato del 2016 in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan.

David Autor: Lessons from the China Shock (IFS, 9 min) · apri su YouTube

Perché la globalizzazione scatena reazioni più forti di altri shock, come la tecnologia? Un esperimento di Di Tella e Rodrik risponde. A gruppi diversi viene raccontata la stessa notizia: una fabbrica locale rischia di chiudere con 900 posti di lavoro. Cambia solo la causa: automazione, calo della domanda, cattiva gestio-

ne, delocalizzazione. Con automazione e domanda la richiesta di protezione commerciale sale di circa 5 punti. Con la delocalizzazione verso un paese ricco raddoppia; verso un paese povero quadruplica. La gente accetta di perdere contro una macchina, molto meno contro uno straniero.

Caso reale · Il contraccolpo non è sempre protezionista

Rodrik chiude con due eccezioni istruttive. I sostenitori della Brexit erano contro l'immigrazione ma, almeno a parole, a favore del libero commercio: ce l'avevano con le regole dell'Unione Europea, non con gli scambi. E i populisti americani di fine Ottocento combattevano la finanza globale del gold standard ("non crocifiggerete l'umanità su una croce d'oro", disse William Jennings Bryan nel 1896) ma volevano abbassare i dazi. Il filo comune non è il protezionismo: è l'ostilità verso élite, nazionali o straniere, accusate di scavalcare la volontà popolare.

Per un'impresa la conseguenza è pratica: delocalizzare, comprare un'azienda straniera, chiudere uno stabilimento sono ormai decisioni **politiche**, che possono generare dazi, condizioni sui sussidi, boicottaggi. È il volto interno del mondo G-Zero visto il 2 novembre.

Prova tu **Perché un'impresa dovrebbe interessarsi al populismo nel proprio paese, non solo all'estero?**

Un metodo per raccomandazioni etiche e sostenibili

Mettiamo insieme i pezzi, pensando alla domanda 4 del portfolio (resilienza e mitigazione dei rischi) e all'obiettivo 4 del corso. Una raccomandazione etica e sostenibile per un'impresa che entra in un mercato difficile segue questi passi:

1. **Diagnosi del paese**: livello e tipo di corruzione (pervasiva o arbitraria), qualità delle istituzioni, presenza di finanziatori internazionali con regole proprie.
2. **Mappa legale**: quali leggi si applicano all'impresa e ai suoi intermediari (d.lgs. 231/2001, FCPA, Bribery Act, regole dei finanziatori), con la regola più severa come standard di gruppo.
3. **Modo d'ingresso**: contratti, joint venture o investimento diretto in funzione del rischio; due diligence su ogni partner e intermediario.
4. **Posizionamento etico**: politica anticorruzione pubblica, alleati credibili, gestione delle richieste per gradi, tutela delle persone.
5. **Impatto sociale in patria e all'estero**: chi vince e chi perde dalla decisione (lavoratori, comunità, fornitori) e come ridurre il danno, per non alimentare il contraccolpo.
6. **Governance**: tutto passa dal comitato rischio che riferisce al CdA, visto il 12 e il 19 ottobre.

L'idea in una frase

Un'impresa sostenibile in un mondo diviso è quella che non ha bisogno di nascondere come vince: niente tangenti da coprire, nessun perdente dimenticato da cui temere la reazione.

Collegamento

Nel corso di International Business corrisponde all'analisi delle istituzioni del paese ospite e alla responsabilità sociale d'impresa. Nel quadro OLI di Dunning, la qualità istituzionale fa parte dei *location advantages*: un paese corrotto e arbitrario è meno attraente anche se costa poco.

Prova tu **Un concorrente vince un appalto pagando una tangente. Qual è la mossa più sensata per l'impresa che ha perso?**

Richiamo a libro chiuso

1. Spiega con un esempio perché una corruzione arbitraria spaventa un investitore più di una corruzione diffusa ma prevedibile.
2. Perché un'impresa italiana rischia sanzioni in Italia per una tangente pagata in un altro continente? Cita due norme.
3. Quali condizioni rendono efficaci gli aiuti esteri? Usa il Piano Marshall e la critica di Easterly.
4. Descrivi i canali con cui uno shock commerciale può far crescere i partiti populisti.

Quiz

1. In un paese A le richieste di denaro ai funzionari sono frequenti ma prevedibili: tariffe note, risultato garantito. In un paese B sono rare ma imprevedibili. Dove l'investimento diretto è più rischioso?

- Uguale nei due paesi, perché la corruzione è illegale in entrambi
- In A, perché la corruzione è più diffusa e pesa di più sui costi
- In A, perché il CPI di Transparency è sempre più basso nei paesi frequenti
- In B, perché l'arbitrarietà rende impossibile prevedere costi ed esiti

2. **Un'azienda italiana vince un appalto in Asia pagando un consulente locale 'molto ben introdotto' il 15% del contratto, senza sapere dove finisce il denaro. Qual è il rischio legale principale?**

- Nessuno: la tangente l'avrebbe pagata il consulente, non l'azienda
- Solo fiscale: un costo troppo alto non è deducibile dalle tasse
- Responsabilità dell'ente: ignorare segnali chiari non la esclude
- Solo nel paese asiatico, perché le leggi italiane valgono in Italia

3. **Un'impresa americana deve sdoganare merce già in regola e un doganiere chiede 20 dollari 'per fare prima'. La stessa impresa ha anche una filiale britannica. Che cosa cambia tra le due leggi?**

- Entrambe lo permettono, perché l'atto richiesto era comunque dovuto
- L'FCPA può tollerarlo come pagamento di agevolazione, il Bribery Act no
- Nulla: FCPA e Bribery Act vietano entrambi ogni pagamento di questo tipo
- Il Bribery Act lo tollera sotto i 50 sterline, l'FCPA lo vieta sempre

4. **Una catena di ristoranti decide di non pagare tangenti in un paese dove tutti le pagano. Quale mossa rende più credibile e sostenibile la sua scelta?**

- Annunciare che denuncerà ogni funzionario, anche senza prove
- Pagare solo le piccole somme e rifiutare quelle grandi per i permessi
- Tenere la scelta riservata per non irritare i funzionari locali
- Presentarla come valore locale e allearsi con partner stimati

5. **Due paesi ricevono la stessa quantità di aiuti per strade e scuole. Nel primo l'amministrazione è efficiente e controllata dal parlamento, nel secondo un piccolo gruppo gestisce tutto senza controlli. Che cosa è più probabile?**

- Stessi risultati, perché conta la quantità di denaro arrivato
- Risultati migliori nel primo, perché le istituzioni rendono conto
- Nessun effetto in entrambi, perché gli aiuti non funzionano mai
- Risultati migliori nel secondo, dove le decisioni sono più rapide

6. **Una multinazionale opera in un paese autoritario che discrimina una minoranza. Adotta un codice interno: paghe uguali, mense comuni, formazione per tutti. Che cosa può realisticamente ottenere?**

- Migliori condizioni per i dipendenti, ma non un cambio di regime
- La caduta del regime, perché l'economia conta più della politica
- L'esclusione automatica dalle sanzioni del proprio paese d'origine
- Nulla, perché un'impresa privata non può incidere sui diritti umani

7. **In una regione industriale chiudono molte fabbriche per la concorrenza delle importazioni. Alle elezioni successive crescono i partiti che promettono dazi e meno immigrazione. Quale lettura è più coerente con la ricerca?**

- Coincidenza: le importazioni non hanno alcun legame con il voto
- Solo economia: gli elettori vogliono soltanto sussidi per chi perde il lavoro
- Solo cultura: i valori di quella regione erano già contrari all'apertura
- Lo shock economico agisce sui voti anche attraverso identità e paura

8. **Un'impresa sta per spostare una produzione in un paese a basso costo. In patria la regione colpita è già in crisi e il governo è sotto pressione populista. Quale rischio rischia di sottovalutare?**

- Il rischio politico in patria: dazi, sussidi condizionati e boicottaggi
- Nessun rischio nuovo, perché la delocalizzazione è una scelta privata
- Il rischio logistico, perché le spedizioni dal nuovo paese sono più lente
- Il rischio di cambio, perché la valuta del paese a basso costo è debole

Soluzioni del quiz

1. **D** — La ricerca su corruzione e strategie d'ingresso distingue pervasività e arbitrarietà: è l'incertezza a scoraggiare gli impegni lunghi, perché non puoi calcolare il costo né contare sul risultato. La prima risposta guarda solo alla frequenza, che pesa ma si può stimare. Illegale in entrambi è vero, ma non dice nulla sul rischio economico. Il CPI misura la corruzione percepita in generale, non la distinzione tra frequente e arbitraria.
2. **C** — Le leggi anticorruzione colpiscono anche i pagamenti tramite terzi e chi chiude gli occhi davanti a segnali evidenti, come una commissione enorme e opaca; il d.lgs. 231/2001 e l'FCPA lo prevedono. Dire che ha pagato il consulente è l'errore tipico: l'intermediario non protegge. Il tema fiscale esiste ma è secondario. Le norme sono extraterritoriali: la corruzione di funzionari esteri è reato anche in Italia (art. 322-bis c.p.).
3. **B** — L'FCPA prevede un'eccezione stretta per i pagamenti che accelerano atti di routine; il UK Bribery Act non la prevede, quindi per la filiale britannica è reato. La prima opzione ignora proprio questa differenza. Nessuna soglia in sterline esiste nel Bribery Act. Dire che entrambe lo permettono confonde l'eccezione americana con una regola generale.
4. **D** — Velamuri e colleghi (HBR 2017) suggeriscono di presentare l'etica in modo che parli a molti stakeholder e di prendere in prestito reputazione da partner forti: così la scelta diventa un vantaggio di immagine. Tenerla segreta toglie proprio il beneficio reputazionale. Pagare le piccole somme è un compromesso che spesso resta reato e segnala che sei disposto a pagare. Accusare senza prove crea nemici e cause legali.
5. **B** — L'efficacia degli aiuti dipende dalle istituzioni che li ricevono: dove qualcuno controlla e rende conto, il denaro diventa opere; dove manca il controllo, rischia di finanziare chi è al potere (la critica di Easterly). La quantità da sola non basta. La rapidità di un potere senza controlli è proprio ciò che favorisce la corruzione. 'Mai' è falso: il Piano Marshall è il controesempio classico.
6. **A** — È la lezione dei Principi Sullivan in Sudafrica: migliorarono le condizioni nelle fabbriche delle imprese firmatarie, ma l'apartheid cadde per una pressione molto più larga, con sanzioni e isolamento internazionale. Pensare che l'impresa da sola abbatta un regime sopravvaluta il suo potere; dire che non incide su nulla lo sottovaluta. Un codice interno non esenta dalle sanzioni: nel 1986 i principi furono anzi inseriti in una legge sulle sanzioni.
7. **D** — Rodrik descrive quattro canali: lo shock agisce direttamente sulle preferenze, ma anche sull'identità ('noi contro loro') e sui programmi dei partiti, che possono spostare la campagna sulla cultura. La lettura solo culturale ignora che la cultura cambia lentamente e non spiega un aumento rapido. Quella solo economica non spiega perché crescano proprio i partiti identitari. Gli studi su USA, Brexit e regioni europee trovano un legame causale, non una coincidenza.
8. **A** — Il contraccolpo della globalizzazione rende la delocalizzazione un tema politico: gli esperimenti di Di Tella e Rodrik mostrano che la richiesta di protezione esplode quando la chiusura è attribuita al commercio con paesi poveri. Cambio e logistica sono rischi reali ma già nei modelli normali. Considerarla una scelta solo privata è l'illusione della vecchia iperglobalizzazione.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Sei responsabile sviluppo estero di 'Solaria', PMI veneta che installa impianti fotovoltaici. Un paese dell'Africa occidentale lancia una gara pubblica per elettrificare 200 villaggi, finanziata da un fondo europeo. Un intermediario locale ti promette la vittoria in cambio di una 'commissione di successo' del 12%. Il paese ha un CPI intorno a 30, la gara è seguita dalla delegazione UE e in Italia il tuo principale cliente è una multiutility quotata. Il CdA ti chiede che cosa fare.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

La commissione del consulente

Sei export manager di un'azienda italiana di macchinari. In un paese del Golfo un consulente ti assicura un contratto da 8 milioni con un'azienda statale, in cambio di una commissione del 10% pagata su un conto a Dubai. Il tuo direttore commerciale dice che 'lì funziona così'.

Che cosa fai?

Accetti: il consulente è un privato e il conto è suo, la responsabilità è sua

Rischiosa. Gli intermediari sono il canale più usato per le tangenti e le leggi lo sanno: d.lgs. 231/2001 e FCPA colpiscono anche chi paga tramite terzi ignorando segnali evidenti. Rischi sanzioni, esclusione dalle gare e il blocco dei pagamenti.

Sospendi, fai due diligence sul consulente e chiedi un contratto trasparente con compenso di mercato e clausole anticorruzione

Scelta solida. Tratti il problema come rischio legale e di integrità. Se il consulente è serio accetta i controlli; se rifiuta, hai la risposta. Puoi anche proporre all'azienda statale un rapporto diretto.

Rinunci al paese per sempre e informi i concorrenti che lì si pagano tangenti

Rischiosa. Rinunciare può essere giusto per questo contratto, ma generalizzare a tutto il paese e accusare senza prove ti chiude un mercato e ti espone a cause per diffamazione.

Le leggi anticorruzione sono extraterritoriali e guardano soprattutto agli intermediari: la difesa è la due diligence, non la fiducia.

Delocalizzare in piena tempesta politica

Sei CFO di un produttore di elettrodomestici con due stabilimenti in una regione dove la disoccupazione è già alta. Spostare una linea in Asia farebbe risparmiare il 18% dei costi di produzione. Fra sei mesi ci sono le elezioni e due partiti promettono dazi e multe per chi delocalizza.

Che cosa proponi al CdA?

Delocalizzare subito, prima che arrivino nuove regole

Rischiosa. Diventi il simbolo della campagna elettorale: rischi boicottaggi, perdita di incentivi pubblici e dazi mirati. Il risparmio del 18% può sparire in pochi mesi.

Valutare il rischio politico insieme al risparmio, considerare automazione o near-shoring e un piano per i lavoratori

Scelta solida. Tratti il contraccolpo della globalizzazione come un rischio misurabile. Automazione o produzione più vicina riducono i costi senza la stessa reazione politica, e un piano sociale riduce il danno reputazionale.

Rinunciare a ogni cambiamento per evitare polemiche

Rischiosa. Eviti la crisi oggi ma perdi competitività: i concorrenti riducono i costi e il problema torna più grave. Prudenza non vuol dire immobilità.

Dopo l'iperglobalizzazione, delocalizzare è anche una scelta politica: chi perde vota, e il voto cambia le regole per l'impresa.

Da vedere

Serie · 2018

Dirty Money

Docuserie su scandali aziendali reali (frodi, corruzione, emissioni truccate): mostra come le scelte del vertice diventano rischio legale e reputazionale.

Dove: Netflix

Film · 2019

The Laundromat

Film di Steven Soderbergh sui Panama Papers: società di comodo e paradisi fiscali, il sistema che nasconde tangenti e patrimoni.

Dove: Netflix

Serie · 2015

1992

Serie italiana ambientata durante Tangentopoli: il rapporto tra imprese, partiti e magistratura negli anni di Mani Pulite.

Dove: Sky / NOW

Film · 2006

Blood Diamond

La guerra civile in Sierra Leone e il commercio dei diamanti: come una filiera globale può finanziare conflitti, e perché sono nate le certificazioni.

Dove: noleggio digitale (Prime Video, Apple TV; disponibilità variabile)

Flashcard

Che cos'è la corruzione in senso tecnico?

L'abuso di un potere pubblico per un vantaggio privato.

Che cosa misura la pervasività della corruzione?

Quanto è probabile che un'impresa normale incontri richieste corrotte nei rapporti con lo Stato.

Che cosa misura l'arbitrarietà della corruzione?

Quanto sono imprevedibili chi chiede, quanto chiede e che cosa si ottiene davvero pagando.

Come reagiscono le multinazionali a una corruzione alta e arbitraria (studio su 220 progetti telecom)?

Con contratti brevi e joint venture con partner locali, invece di grandi investimenti propri e lunghi.

Quando è stato firmato l'FCPA e da chi?

Il 19 dicembre 1977, dal presidente Jimmy Carter.

Che cosa aveva scoperto la SEC prima dell'FCPA?

Oltre 400 imprese americane ammisero pagamenti discutibili o illegali a funzionari stranieri, per più di 300 milioni di dollari.

Quando è entrata in vigore la convenzione OCSE contro la corruzione internazionale?

Il 15 febbraio 1999 (adottata nel 1997); oggi conta 46 paesi aderenti.

Quando è entrato in vigore il UK Bribery Act?

Il 1° luglio 2011; punisce anche l'impresa che non ha impedito la corruzione (sezione 7).

Che cosa prevede il d.lgs. 231/2001?

La responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse, corruzione di funzionari esteri compresa; un modello organizzativo efficace può esimere l'ente.

Quanto ha pagato Siemens nel 2008 per corruzione internazionale?

800 milioni di dollari negli USA (450 al DOJ, 350 alla SEC) più circa 395 milioni di euro in Germania: circa 1,6 miliardi di dollari in tutto.

Chi è primo e chi ultimo nel Corruption Perceptions Index 2024?

Prima la Danimarca con 90 punti, ultimo il Sud Sudan con 8; l'Italia ha 54, la media mondiale è 43.

Quali sono i quattro passi per essere etici in un ambiente corrotto (HBR 2017)?

Presentare l'etica in modo largo, riconoscere i gradi di corruzione, conoscere a fondo gli stakeholder, prendere in prestito reputazione da partner stimati.

Che differenza fa Easterly tra planners e searchers?

I planners impongono grandi piani dall'alto senza rendere conto; i searchers cercano soluzioni concrete dal basso, provano e correggono.

Che cosa erano i Principi Sullivan?

Un codice del 1977 per le imprese americane in Sudafrica: niente segregazione nei luoghi di lavoro, paghe uguali, formazione e promozioni per i lavoratori non bianchi.

Che cosa ha mostrato l'esperimento di Di Tella e Rodrik sulle chiusure di fabbriche?

La richiesta di protezione commerciale cresce molto di più se la chiusura è attribuita all'outsourcing, soprattutto verso un paese povero, che alla tecnologia o alla cattiva gestione.

Glossario

Corruption · corruzione

Abuso di un potere pubblico per un vantaggio privato. Esempio: un funzionario chiede denaro per rilasciare una licenza che spetterebbe comunque.

Bribery · tangente, concussione attiva

Offrire, promettere o dare qualcosa di valore a un funzionario per ottenere un vantaggio. Conta anche un regalo, un viaggio o un posto di lavoro a un parente.

Facilitation payment · pagamento di agevolazione

Piccola somma per accelerare un atto dovuto, come sdoganare merce già in regola. L'FCPA la tollera in casi limitati, il UK Bribery Act no.

Pervasiveness · pervasività della corruzione

Probabilità che un'impresa normale incontri richieste corrotte nei rapporti con lo Stato. Alta pervasività: quasi ogni pratica passa da una richiesta.

Arbitrariness · arbitrarietà della corruzione

Quanto sono imprevedibili richieste e risultati: non sai chi chiederà, quanto, né se otterrai ciò che hai pagato. È la forma più dannosa per gli investimenti.

Extraterritoriality · extraterritorialità

Una legge nazionale che si applica a fatti avvenuti all'estero. Esempio: l'FCPA punisce un'impresa quotata a New York per una tangente pagata in Nigeria.

Compliance program · programma di conformità

Regole, controlli e formazione interni che prevengono reati. In Italia il modello 231 può ridurre o escludere la responsabilità dell'ente.

Due diligence on third parties · verifica sugli intermediari

Controllo di agenti, consulenti e distributori prima di pagarli: chi sono, a chi sono legati, perché costano tanto. Gran parte delle tangenti passa da terzi.

Reputation borrowing · prendere in prestito reputazione

Allearsi con persone o organizzazioni stimate (banche internazionali, ONG, clienti noti) per rendere credibile la propria scelta di non pagare tangenti.

Foreign aid · aiuto allo sviluppo

Risorse date da governi o organismi internazionali a paesi più poveri: doni, prestiti agevolati, assistenza tecnica. Efficacia legata alla qualità delle istituzioni.

Conditionality · condizionalità

Legare aiuti o prestiti a riforme (trasparenza, conti pubblici, diritti). È il metodo occidentale, contrapposto alla non ingerenza cinese vista con la Belt and Road.

Populism · populismo

Politica che contrappone un popolo 'puro' a élite accusate di tradirlo. Può essere di destra (identità, immigrazione) o di sinistra (redistribuzione, finanza).

China shock · shock cinese

Aumento rapido delle importazioni dalla Cina dopo il 2001 e i suoi effetti su lavoro e voto nelle zone industriali di USA ed Europa (Autor, Dorn, Hanson).

Hyperglobalization · iperglobalizzazione

Termine di Rodrik per l'integrazione economica spinta dopo gli anni Novanta, che ha messo i mercati sopra le scelte politiche nazionali.

Video consigliati

Peter Eigen: How to expose the corrupt

TED · 16 min · EN

Il fondatore di Transparency International racconta come grande corruzione e multinazionali si alimentano a vicenda, e come è nata la lotta organizzata contro di essa.

Dall'arresto di Mario Chiesa a oggi: a trent'anni da Mani Pulite la storia di Tangentopoli

Will Media · 8 min · IT

Il caso italiano: come un sistema di tangenti tra imprese e partiti è stato scoperto e quali costi ha avuto per il paese.

La ricostruzione economica in Italia e il piano Marshall: il dopoguerra (1944-1958)

SPI - Storia, Politica, Informazione · 15 min · IT

Il Piano Marshall visto dall'Italia: aiuto, ricostruzione e scelta di campo nella Guerra fredda.

David Autor: Lessons from the China Shock

Institute for Fiscal Studies · 9 min · EN

Uno degli autori della ricerca sullo shock cinese spiega in pochi minuti chi ha perso dalla concorrenza delle importazioni e perché il danno è durato.

Fonti

1. Registrazione PLAUD — Nessuna registrazione della lezione del 9 novembre 2026; l'unico file del giorno è una conversazione personale, esclusa senza essere letta.
2. Module descriptor HFARM511 (Canvas, file locale 2026-10-16) — Programma indicativo e obiettivi: base per la scelta del tema (business ethics, corruption, governance, foreign aid; business e democrazia; futuro della globalizzazione; obiettivo 4).
3. Rodrik, D. (2021) Why Does Globalization Fuel Populism? Annual Review of Economics 13, lettura del corso
4. Uhlenbruck, Rodriguez, Doh, Eden (2006) The Impact of Corruption on Entry Strategy, Organization Science 17(3)
5. Rodriguez, Uhlenbruck, Eden (2005) Government Corruption and the Entry Strategies of Multinationals, Academy of Management Review 30(2)
6. Transparency International — Corruption Perceptions Index 2024
7. WilmerHale — Siemens Agrees to Record-Setting $800 Million in FCPA Penalties (22/12/2008)
8. SEC Actions — The Siemens FCPA Case: A Record Settlement
9. Encyclopedia.com — Foreign Corrupt Practices Act (1977)
10. OECD — Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials
11. Decreto legislativo 231/2001 (testo)
12. Velamuri, Harvey, Venkataraman (2017) Being an Ethical Business in a Corrupt Environment, HBR
13. Congressional Research Service — The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance (2018)
14. SSIR — recensione di Easterly, The White Man's Burden (2006)
15. Encyclopedia of Greater Philadelphia — Sullivan Principles
16. Our World in Data — Corruption Perceptions Index

Note di verifica